



PERÚ

Ministerio
de Justicia
y Derechos Humanos

Despacho Viceministerial
de Derechos Humanos y
Acceso a la Justicia

Comisión Multisectorial de Alto Nivel encargada del
seguimiento de las acciones y políticas del Estado en
los ámbitos de la paz, la reparación colectiva y la
reconciliación nacional

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

ACTA DE LA CENTÉSIMA TRIGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA

En Miraflores, siendo las 15:20 horas del 17 de diciembre de 2019, se dio inicio a la Centésima Trigésima Séptima Sesión Ordinaria de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel encargada del seguimiento de las Acciones y Políticas del Estado en los ámbitos de la Paz, la Reparación Colectiva y la Reconciliación Nacional (en adelante CMAN), creada mediante Decreto Supremo N° 011-2004-PCM, modificado por los Decretos Supremos N° 024-2004-PCM y N° 102-2011-PCM, convocada para la fecha y realizada en la sede del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

La presente sesión fue presidida por la Secretaria Ejecutiva de la CMAN, Katherine Valenzuela Jiménez, y se contó con la asistencia de los siguientes integrantes:

- Raquel Reynoso Rosales, delegada titular de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
- Javier Paulini Sánchez, delegado titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.
- Karina del Río Lobos, delegada alterna del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
- Mauro Florencio Leandro Martín, delegado alterno de la Asociación de Universidades del Perú.
- Jorge Juan Preciado Velásquez, delegado alterno del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
- Carlos Bromley Coloma, delegado alterno del Ministerio de Salud.
- Miguel Marquina Pinedo, representante encargado del Ministerio de Defensa.
- Rosario Zapata Suárez, representante encargada del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.
- Juan Antonio Gil Nuñez, representante encargado del Ministerio del Interior.
- Sonia Cherre Rojas, representante encargada del Ministerio de Educación.
- Walter Meléndez Vilca, representante encargado del Ministerio de Educación.
- Haydee Cari Vargas, representante encargada del Ministerio de Salud (SIS).

No asistieron los delegados titulares ni alternos de los Ministerios de Economía y Finanzas, Cultura, Agricultura y Riego, Colegio Nacional de Decanos y Profesionales del Perú y la Asociación Nacional de Centros.

ORDEN DEL DÍA

Luego de una bienvenida y breve introducción por parte de la Secretaria Ejecutiva de la CMAN, se sometió a consideración de los delegados y delegadas, la solicitud presentada mediante el Oficio N°01-2019-CR-P, de fecha 13 de diciembre, por el presidente del Consejo de Reparaciones, el Sr. Rafael Goto Silva, para que se incorpore en la agenda de la sesión la aprobación de la propuesta de candidatura para completar el número de integrantes del Consejo de Reparaciones.

Estando los delegados y delegadas de acuerdo con la incorporación de este punto, la Secretaria Ejecutiva de la CMAN señaló como agenda los siguientes puntos:

1. Presentación y aprobación de la propuesta de candidatura presentada por el presidente del Consejo de Reparaciones.



PERÚ

Ministerio
de Justicia
y Derechos Humanos

Despacho Viceministerial
de Derechos Humanos y
Acceso a la Justicia

Comisión Multisectorial de Alto Nivel encargada del
seguimiento de las acciones y políticas del Estado en
los ámbitos de la paz, la reparación colectiva y la
reconciliación nacional

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"

"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

2. Presentación y aprobación de la Lista de priorización de comunidades y organizaciones de desplazados para su atención mediante el Programa de Reparaciones colectivas en el año 2020.
3. Informe de la Secretaría Ejecutiva de la CMAN respecto a los principales avances de los programas de reparaciones correspondiente al año 2019.

Estando los delegados y delegadas de acuerdo con la propuesta presentada, se aprobó la agenda del día.

1. Sobre el primer punto, se cede la palabra a la Secretaria Técnica del Consejo de Reparaciones, la Sra. Marlene Román, quien informó sobre la normativa vigente para la conformación y funciones del Consejo de Reparaciones (en adelante CR), así como, del proceso que este debe seguir para la incorporación de nuevos miembros; en ese marco, precisó que corresponde a la CMAN aprobar la propuesta de un nuevo candidato para que este sea presentado formalmente al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para su respectiva designación.

Asimismo, manifestó que la presentación de la candidatura, responde a dos motivos centrales: (i) la presentación y aceptación de la renuncia por motivos personales de 01 consejero del CR y (ii) que el CR ha evaluado por conveniente mantener el número máximo de integrantes (07) para evitar que el proceso de calificación de las víctimas pueda verse afectado por falta de quórum.

Con esta información introductoria, la Secretaria Técnica del CR procedió a presentar la candidatura del Sr. Alejandro Cussianovich, dando lectura a su perfil profesional y a su trayectoria en la defensa de los derechos de la infancia y adolescencia trabajadora ante el Estado y la sociedad.

Luego de ello, se abrió una ronda de intervenciones de los delegados y delegadas en el que se clarificó que el CR está conformado en la actualidad por 06 integrantes de reconocida trayectoria en defensa de los derechos humanos, que forman parte del ámbito privado y cuya labor es Ad Honorem conforme a la normativa vigente.

La SE-CMAN somete a voto del Pleno de la CMAN la aprobación de la candidatura al CR del Sr. Alejandro Cussianovich, el cual es aprobado por 09 votos a favor. Culminado este proceso, también finaliza la participación de la Secretaria Técnica del CR, quien agradece al Pleno de la CMAN y se retira de la sesión.

2. En cuanto al segundo punto de agenda, la Secretaria Ejecutiva de la CMAN (en adelante SE-CMAN) presentó la lista de priorización de comunidades y organizaciones de desplazados para ser atendidos mediante el Programa de Reparaciones Colectivas, correspondiente al año 2020. El listado propuesto está conformado por un total de:

- 711 comunidades que corresponden al nivel de afectación C (01) y D (710) en 15 regiones del país, y
- 08 grupos organizados de desplazados de 03 regiones del país, que complementan a los 113 pendientes priorizados en años anteriores, completando el 100% de grupos priorizados.

La Secretaria Ejecutiva de CMAN resaltó que cada año el MINJUSDH asigna un presupuesto promedio de 10 millones de soles; sin embargo, con las gestiones y el compromiso del Gobierno Central, en el 2019, se destinaron más de 58 millones 600 mil soles para atender en suma a más de 586 comunidades y organizaciones de desplazados. Destacó, además,



PERÚ

Ministerio
de Justicia
y Derechos Humanos

Despacho Viceministerial
de Derechos Humanos y
Acceso a la Justicia

Comisión Multisectorial de Alto Nivel encargada del
seguimiento de las acciones y políticas del Estado en
los ámbitos de la paz, la reparación colectiva y la
reconciliación nacional

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"

"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

que el Presidente de la República en la ceremonia de reconocimiento de comunidades afectadas se comprometió a culminar con las reparaciones colectivas pendientes en 5 años. Asimismo, remarcó que la proyección de atención mediante el Programa de Reparaciones Colectivas para el año 2020, son 700, entre comunidades, centros poblados y grupos organizados de desplazados.

Luego de ello, se abrió una ronda de intervenciones de los delegados y delegadas sobre la propuesta de priorización.

- La representante de la CNDDHH, consultó por qué existen grupos organizados de desplazados priorizados que aún no han sido atendidos. La SE-CMAN informó que estos grupos no lograron llegar a un acuerdo sobre el tipo de proyecto a implementar y/o porque los gobiernos locales no han cumplido con el proceso correspondiente, pero serán atendidos una vez resueltas estas dificultades.
- La representante del MINSA, manifestó que existen 117 Centros de Salud Mental Comunitario (en adelante CSMC), cuyo personal ha sido capacitado para brindar atención a las víctimas del periodo de violencia de 1980-2000, y ya que anteriormente se les ha pedido que brinden acompañamiento a los procesos de otros tipos de reparaciones, consultó si podían desarrollarse acciones conjuntas en la zona norte del país, además de las 11 regiones priorizadas. La SE-CMAN indicó que es factible que se complementen las acciones de las reparaciones colectivas con el acompañamiento del personal de salud de los CSMC, coordinación que se canalizaría con los responsables correspondientes.
- La representante del MVCS solicitó que se clarifique la denominación de comunidad atendida, ante lo cual la SE-CMAN explicó que este se refiere a la entrega del proyecto a la comunidad.
- El representante del MTPE consultó sobre los 586 colectivos atendidos en el 2019, ante lo cual la SE-CMAN manifestó que estos corresponden a las transferencias financieras, conformadas por el financiamiento del MINJUSDH por un monto de 100 mil soles por proyecto y por las contrapartidas de los gobiernos locales que asciende a más de 32 millones de soles. El representante solicitó aclaración sobre el tipo de relación entre el nivel de afectación y el monto asignado a los proyectos, frente a lo cual la SE-CMAN informó que el financiamiento es independiente del nivel de afectación, la variación en las contrapartidas depende del tipo de proyecto elegido por las comunidades o los grupos organizados de desplazados, por ello la coordinación con los gobiernos locales está orientado, también, a que las contrapartidas permitan que el proyecto a implementarse atienda al número total de familias que conforma la comunidad.
- La representante del MIDIS solicitó que se envíe el listado de los 586 colectivos atendidos, para que pueda realizarse el análisis y evaluar de qué manera su sector puede contribuir a la atención de estos. Frente a lo solicitado, la SE-CMAN indicó que se enviaría un oficio con la información solicitada.
- Los representantes del MINSA y de la CNDDHH manifestaron que no tienen objeción sobre la lista propuesta.

La SE-CMAN somete a consulta la aprobación del listado de 711 comunidades y 08 grupos organizados de desplazados priorizados para ser atendidos mediante reparaciones colectivas correspondiente al año 2020, el cual fue aprobado por unanimidad.

3. En relación al tercer punto de agenda, la Secretaria Ejecutiva de la CMAN precisó que remitió oficios solicitando información a los sectores integrantes de la CMAN sobre las acciones y



PERÚ

Ministerio
de Justicia
y Derechos Humanos

Despacho Viceministerial
de Derechos Humanos y
Acceso a la Justicia

Comisión Multisectorial de Alto Nivel encargada del
seguimiento de las acciones y políticas del Estado en
los ámbitos de la paz, la reparación colectiva y la
reconciliación nacional

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"

"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

presupuesto ejecutado en el año 2019 y sus proyecciones para el año 2020 obteniendo respuesta sólo de algunos sectores.

Asimismo, en base a la información remitida y al seguimiento que realiza periódicamente la SE-CMAN, presentó al pleno un resumen informativo sobre los principales avances, pendientes y correctivos implementados en cada uno de los Programas de Reparación (Colectivas, Económicas, Vivienda, Educación, Salud, Simbólicas y Restitución de Derechos Ciudadanos) dirigidos a las víctimas del periodo de violencia de 1980 – 2000, correspondiente al año 2019.

En este proceso, resaltó el compromiso manifestado por el presidente de la República, el Sr. Martín Vizcarra, para que en 05 años se culmine con las reparaciones colectivas. Asimismo, explicó a qué se refieren los denominados casos complejos en las reparaciones económicas y manifestó que la propuesta para su adecuado tratamiento se presentará oportunamente al pleno de la CMAN para su consideración. Remarcó que ambos Programas de Reparaciones dependen directamente del MINJUSDH.

En el Programa de Promoción y Facilitación al Acceso Habitacional (reparación en vivienda), en el 2019 se desembolsó el mayor número de bonos (782), la aprobación del Plan Multianual del PRAH y la elaboración del primer listado de beneficiarios priorizados; en el caso del Programa de Reparación en Salud se actualizó a 117 el número de CSMC aperturados a la fecha por parte del Ministerio de Salud.

Luego de ello, se aperturó una ronda de intervenciones a los asistentes al pleno.

- La representante del MCVS consultó sobre la posibilidad de superposición con otras reparaciones, ante lo cual la SE-CMAN aclaró que cada programa tiene su propio universo y que una víctima puede estar en distintos programas de reparación por las múltiples afectaciones sufridas.
- El representante del MINSA reafirmó la información presentada por la SE-CMAN e informó que para el cierre del año 2019 esperan contar con 150 CSMC y al 2021 con 281 CSMC, de esta manera se contaría con 01 CSMC por cada 100 mil habitantes ubicados en zonas estratégicas del país. Asimismo, remarcó que vienen implementando el Plan de Fortalecimiento de los CSMC y que la oferta fija se implementa mediante el PP 0131 que permite tener un paquete de atención modificado al modelo comunitario que beneficia a la población.
- La representante de la CNDDHH manifiesta que es necesario que, además de las atenciones, se evalúe la calidad de la atención en salud en general, además de la salud mental. Ante ello, el representante del MINSA manifiesta que están implementando un indicador de desempeño en el programa de continuidad de cuidados y que este podría trabajarse en el año 2020. La SE-CMAN acota que en la región Ayacucho se ha evidenciado una mejora en la atención, luego de realizar una comunicación oficial (mediante memorándum) a los establecimientos de salud, lo que constituye un ejemplo de acciones sin demandar más presupuesto con resultados efectivos.
- La representante del MINSA, indica que para el año 2020 continuarán con las 04 evaluaciones macrorregionales y requiere que participe el sector (SE-CMAN), trabajarán con las víctimas desplazadas y continuarán con las Asistencias Técnicas para el monitoreo de la atención. Asimismo, remarca que es necesario que las víctimas se empoderen en el ejercicio de su derecho ciudadano al reclamo ante una inadecuada atención en salud, en ese sentido, están trabajando con las organizaciones de víctimas como la CONAVIP.



PERÚ

Ministerio
de Justicia
y Derechos Humanos

Despacho Viceministerial
de Derechos Humanos y
Acceso a la Justicia

Comisión Multisectorial de Alto Nivel encargada del
seguimiento de las acciones y políticas del Estado en
los ámbitos de la paz, la reparación colectiva y la
reconciliación nacional

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

- La representante del SIS, manifiesta que la cobertura del aseguramiento en salud a las víctimas es del 100%, salvo las exclusiones consideradas en la normativa vigente. Aclaró que el aseguramiento en salud mediante lo dispuesto en el D.U. N°017-2019 corresponde al quinto tipo de seguro denominado: SIS para todos; mientras que, a las víctimas del periodo de violencia, que forman parte de uno de los 13 grupos poblacionales que considera el SIS, les corresponde un tipo de seguro con una cobertura diferenciada. En cuanto al presupuesto para el año 2020, manifestó que este se realiza en base a la población asignada y que no hay una proyección de crecimiento considerable, pero que aquellos que se incorporen en el año 2020 serían coberturados.
- La SE-CMAN manifestó que está en elaboración una propuesta para la mejora de la atención en salud para las Sanidades de las Fuerzas Armadas, como la Marina de Guerra del Perú, a fin de que no haya diferencias en las atenciones recibidas por las víctimas militares. Remarcó, que SUSALUD manifestó que en virtud de la Ley 28592, deben brindarse acciones diferenciadas a las víctimas.
- El representante del MINEDU, resaltó los acuerdos de la reunión de la mesa de trabajo desarrollada el día previo, 16 de diciembre, con participación de los miembros del grupo de trabajo, destacando la mejora en la difusión mediante spots en lenguas originarias en los espacios que tienen a disposición. Manifestó, además, que se evaluarán las solicitudes de incremento del número de becas y sobre la Beca Permanencia y de Postgrado.
- La representante de MVCS solicitó que se considere como referencial la información del monto que se requiere para atender los pendientes, ya que ello depende de las modalidades y los cambios en el monto de la UIT. Asimismo, resaltó el convenio suscrito entre la SE-CMAN y el Fondo Mi Vivienda para inscribir a las víctimas priorizadas a través de centros autorizados que funcionarán en las oficinas de la SE-CMAN.
- El representante del MTPE recomendó que se realice el cruce de información con el PNSR, con Haku Wiñay y el SISFOH, en relación a las comunidades priorizadas para el 2020, y conoce cómo se les viene atendiendo, remarcó la necesidad de que el Estado intervenga articuladamente para generar mayor impacto y que se mire con prioridad a estas comunidades en las diferentes intervenciones. Ante ello, la SE-CMAN informó que está coordinando con la Dirección de Focalización del MIDIS para caracterizar al grupo poblacional de las víctimas del periodo de violencia e identificar los alcances y acciones del Estado en favor de las víctimas. Asimismo, saludó la recomendación brindada y solicitó a los sectores que, además de las acciones de reparación, puedan evaluar los mecanismos para asegurar algún nivel de priorización considerando su condición de víctimas del periodo de violencia, para lo cual enviará oficios a los sectores que integran el pleno de CMAN, con información del Libro I y II del RUV para el cruce de información e identificación de las atenciones brindadas por el Estado a las víctimas del periodo de violencia.
- La representante del MIDIS, informó que no tenían acciones específicas con las víctimas del periodo de violencia y que han derivado la información alcanzada por la SE-CMAN a todos los programas de su sector, a la fecha, han identificado que el Programa Nacional PAIS y el Programa Juntos atendieron a este grupo poblacional, este último identificó que 22,418 víctimas están afiliadas a este programa; sin embargo, existen 1265 víctimas que no pudieron ser parte del cruce de información por la cantidad de dígitos en el número de DNI. Asimismo, remarcó que el cruce de información en todos los sectores permitirá realizar la trazabilidad, conocer si se está acompañando al objetivo de la CMAN, cuáles son las características del registro y dimensionar la respuesta del Estado.



PERÚ

Ministerio
de Justicia
y Derechos Humanos

Despacho Viceministerial
de Derechos Humanos y
Acceso a la Justicia

Comisión Multisectorial de Alto Nivel encargada del
seguimiento de las acciones y políticas del Estado en
los ámbitos de la paz, la reparación colectiva y la
reconciliación nacional

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

- El representante del MININTER, consultó si existe la diferenciación de las víctimas como civiles, militares y policiales, ante lo cual la SE-CMAN indica que si existe dicha diferenciación en la base de datos. El representante acotó que mediante SaludPol se atienden las reparaciones en salud, y que ante las dificultades en el abastecimiento se utilizan servicios privados complementarios, pero falta un convenio para una atención intersectorial.
- La representante del SIS, remarca la importancia de coordinación con EsSalud para la atención a la población que se encuentra en zonas alejadas o dispersas, en los que no existe un centro o puesto de salud del MINSA, a fin de que no se vulneren sus derechos en salud. Ante ello, la SE-CMAN refiere que se realizará la coordinación respectiva con EsSalud.
- El representante del MTPE refiere que, del cruce de información, existen 682 víctimas que accedieron al Programa Trabaja Perú. Asimismo, remarca que se tome como criterio de priorización a las comunidades priorizadas.
- El representante del MININTER en relación a las reparaciones simbólicas, manifiesta que comparte esta acción con el sector Defensa por el trabajo orientado al otorgamiento de la Medalla a los Defensores de la Democracia, cuyo proceso inicia con un informe derivado a la PCM y finaliza con la emisión de la Resolución Suprema con la condecoración, por ello solicita a los sectores que se impulse el avance de este proceso con la PCM. La SE-CMAN se aúna al pedido y ratifica su compromiso para contribuir a ese proceso. Asimismo, comunica sobre las acciones para la organización del acto de reconocimiento a los Húsares de Junín, y a las víctimas policiales de un atentado en Piura, éste último, a desarrollarse en febrero del 2020, para lo cual comunicará oportunamente a los sectores involucrados para su participación.
- El representante del MIMP remarca la necesidad de la articulación, integración y sostenibilidad de las acciones del Estado en favor de las víctimas, ya que las víctimas desplazadas no lo visibilizan de esta manera y sus sentimientos deben ser considerados por el Pleno. Resalta que la articulación permitirá ampliar el alcance y, en ese marco, manifiesta que cuenta con 06 especialistas de su equipo que pueden contribuir con las acciones que se requieran.
- La SE-CMAN manifiesta que el resultado de este balance es que se implemente un plan de trabajo como CMAN, con acciones conjuntas en favor de las víctimas, el cual se revisaría en la siguiente sesión a programarse para el mes de febrero del año 2020.

ACUERDOS

1. El pleno de la CMAN aprueba la candidatura como consejero del Sr. Alejandro Cussianovich, presentada por el presidente del Consejo de Reparaciones, la cual será elevada al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, conforme a los procedimientos vigentes.
2. El pleno de la CMAN aprueba la priorización de 711 comunidades y 08 grupos organizados de desplazados para ser atendidos mediante el Programa de Reparaciones Colectivas, correspondiente al año 2020.
3. La SE-CMAN enviará oficios a los sectores que integran la CMAN, con la información actualizada de las víctimas individuales y inscritas en el RUV para que realicen el cruce de información respectivo; con el propósito de que los diferentes sectores identifiquen e implementen acciones que favorezcan la atención integral de las víctimas y comunidades del periodo de violencia, con intervención de sus diferentes programas.



PERÚ

Ministerio
de Justicia
y Derechos Humanos

Despacho Viceministerial
de Derechos Humanos y
Acceso a la Justicia

Comisión Multisectorial de Alto Nivel encargada del
seguimiento de las acciones y políticas del Estado en
los ámbitos de la paz, la reparación colectiva y la
reconciliación nacional

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"

"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

4. Los sectores responderán a este oficio de manera documentada, informando los resultados del cruce de información y evaluarán las acciones y gestiones internas para considerar otras acciones en la atención a las víctimas individuales y colectivas del periodo de violencia de 1980 - 2000.

Siendo las 17:20 horas, se levantó la sesión, firmando a continuación los asistentes en señal de conformidad con el contenido de la presente acta.

Katherine Valenzuela Jiménez

Secretaria Ejecutiva
de la CMAN

Raquel Reynoso Rosales

Delegada titular
Coordinadora Nacional de Derechos
Humanos

Javier Paulini Sánchez

Delegado titular
Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo

Karina del Río Lobos

Delegada alterna
Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento

Mauro Florencio Leandro Martín

Delegado alterno
Asociación de Universidades del Perú

Carlos Bromley Coloma

Delegado alterno
Ministerio de Salud

Jorge Juan Preciado Velásquez

Delegado alterno
Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables